



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נתניה**

מס' תיק: 7/194/2020

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין  
ארז שטיינברג**

**נציגות הבית המשותף מרח' רמז דוד 13, נתניה**  
באמצעות ב"כ: עו"ד בלייר אליהו  
רח' ריב"ל 22, תל אביב

**תובעת**

**נגד**

**מיכאל שקד**  
באמצעות ב"כ: עו"ד אורן-יוספסברג מיכל  
רח' הנופר 2, רעננה

**נתבע**

**פסק דין**

לפניי תביעה שעניינה סילוק יד בגין השתלטות נטענת על הרכוש המשותף.

**רקע עובדתי בקצרה**

1. עסקינן בבניין משרדים ומסחר ברחוב רמז 13, נתניה, המכונה "**בית רמז**" ומזוהה כחלקה 171 בגוש 8264 (להלן: "**הבית/הבית המשותף**"). לבית המשותף נרשם צו רישום בית משותף ביום 15.4.2004 וכן נרשם לו תקנון מוסכם. הבית המשותף מורכב ממבנה אחד בן 12 קומות ומכיל בסך הכול 46 דירות.
2. התובעת היא נציגות הבית המשותף (להלן: "**הנציגות**"). הנתבע, מר מיכאל שקד (להלן: "**הנתבע**"), הוא הבעלים הרשום של שתי תתי חלקות שמספרן 13 ו-14 אשר ממוקמות בקומת הקרקע של הבית. הנתבע מפעיל בתתי החלקות שבבעלותו עסק לצילום והדפסה (להלן: "**החנות**").
3. בכתב התביעה עתרה הנציגות לסילוק ידו של הנתבע מרכוש משותף – שני מרחבים מוגנים קומתיים (ממ"קים) הנמצאים בקומת הקרקע, אחד מהם (המזרחי) ממוקם בסמיכות לחנות. כן התבקש מתן צו עשה המורה לנתבע לסלק ציוד ומיטלטלין המוצבים דרך קבע בלובי הקומתי בחזית החנות. לטענת הנציגות, הנתבע עושה שימוש בלעדי וייחודי ברכוש המשותף באופן השולל מיתר בעלי הדירות את האפשרות להשתמש באופן רגיל וסביר ברכוש המשותף ומשכך עליו לפנות את הממ"קים ולסלק את הציוד שהוצב בלובי. כמו כן, עתרה הנציגות בתביעה למתן סעד כספי בסך של 3,486 ש"ח בגין אי תשלום דמי ניהול והחזקה עבור החודשים אפריל - יוני 2020.

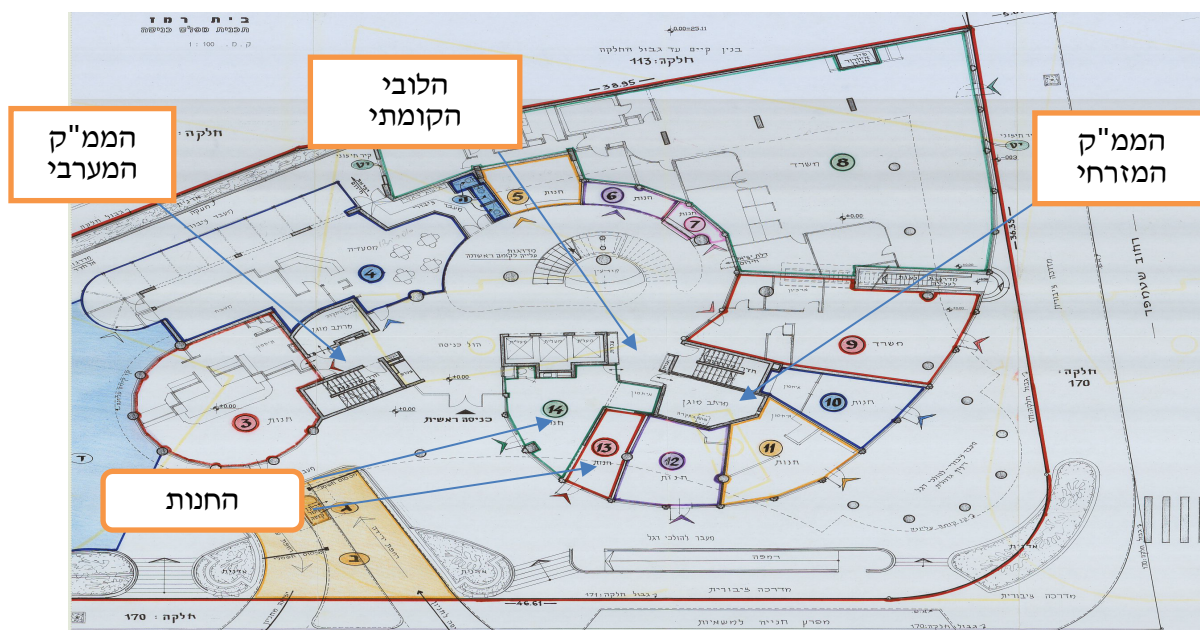
מס' תיק: 7/194/2020

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

4. בכתב ההגנה מטעם הנתבע הוכחו טענות הנציגות ונטען כי מדובר בתביעה "נקמנית" המוגשת בחוסר תום לב תוך הפליית הנתבע ביחס לבעלי דירות אחרים וזאת רק בשל ביקורת שמתח על התנהלות הנציגות. הנתבע הלין על כך שננקטת כלפיו גישה בררנית של "איפה ואיפה" וכדוגמה לאמור ציין כי משרד הפנים ששוכר נכס שבבעלותו של יו"ר הנציגות מר אמיר הלפרין משתלט ומסיג גבול בחלקים משמעותיים של הרכוש המשותף באישורו של מר הלפרין ומבלי שנעשה נגדו דבר. הנתבע העלה טרונות רבות נגד הנציגות (ונגד מר הלפרין באופן אישי) שעיקרן הוא שהבית המשותף מנוהל לטובת בעלי הנכסים הגדולים על חשבון בעלי הנכסים הקטנים (כדוגמת הנתבע), בחוסר שקיפות, תוך ניגוד עניינים וקיפוח זכויות המיעוט.

5. לגופו של עניין, הטעים הנתבע כי ניתנה לו וכנגד תמורה - זכות שימוש ייחודית על פי הסכם עם הקבלן מיום 23.12.2002 באחד הממ"קים (להלן: "**הממ"ק המזרחי**"). נוסף לכך, נטען כי ביחס לממ"ק השני ("**הממ"ק המערבי**"), ניתנה לנתבע זכות שימוש על פי הסכם עם חברת הניהול הקודמת. ביחס לשני הממ"קים נטען כי לא הובעה כל מחאה מצד מי מבעלי הדירות לאורך השנים באופן המלמד על הסכמתם לשימוש הייחודי שנעשה שם על ידי הנתבע. משכך זכות שימוש זו היא בלתי הדירה ואין עילה לסילוק יד. אשר לצידוד המוצב בלובי הקומתי ציין הנתבע כי הוא אכן מציב מכונת הדפסה על גבי עגלה ניידת מחוץ לנכס שבבעלותו אולם הוא עושה כן באופן ארעי ועל כן אין בכך הפרעה לשימוש ברכוש המשותף.

6. לשם ההתמצאות יוצגו ויודגמו להלן על גבי תשריט הבית המשותף השטחים המוזכרים לעיל:





**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נתניה**

מס' תיק: 7/194/2020

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

7. ביום 26.5.2021 נערך דיון קדם משפט ראשון בתיק במסגרתו הגיעו הצדדים להסכמות במסגרתן צומצמו ומוקדו המחלוקות ביניהם, כמפורט להלן:

1. מוסכם על הצדדים כי הנתבע שילם את החוב מושא התביעה, והמחלוקת בעניין זה נותרה בשאלת הוצאות ההליך.

2. הנתבע מצהיר בזאת כי פינה את הממ"ק המערבי, הוא פתוח לרווחה וריק מכל חפץ ששייך לנתבע.

3. הנתבע מצהיר כי אין בלובי הבית כל חפץ השייך לו למעט ארון תצוגה צמוד לקיר.

4. המחלוקת בין הצדדים נותרה ב-2 עניינים: דרישת התובעת לפינוי ארון התצוגה וכן פינוי הממ"ק המזרחי.

5. מבוקש לקבוע את התיק בעניינים שנותרו במחלוקת לשמיעת ראיות.

8. בהתאם להסכמות הדיוניות לעיל, הגישו הצדדים תצהירי עדות ראשית מטעמם, אליהם צורפו מוצגים ומסמכים שונים. ביום 1.3.2022 נערך דיון הוכחות שבו נחקרו מר אמיר הלפרין מטעם הנציגות וגב' חן אלקיים שזומנה להעיד מטעם הנתבע. בסיומו של הדיון הוכתבה לפרוטוקול הצעה לסיום המחלוקות בתיק, בגדרה ובין היתר, ניתנה אפשרות לנתבע לשכור את הממ"ק המזרחי לתקופה של חמש שנים. בהמשך לכך, התבקשה הודעת עדכון מטעם הצדדים ביחס להצעת המפקחת עד ליום 14.3.2022 (שו' 1-13 בעמ' 14 לפרוטוקול). מעיון בהודעות עדכון שהוגשו עלה כי הצדדים לא הצליחו להגיע להסכמות.

9. עם מינויה לשיפוט של כב' המפקחת א' שחל, שדנה קודם לכן בתיק, הועבר לטיפול הטיפול בתובענה ומכוח סעיף 75(ב) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין"), החלטתי להמשיך ולדון בו מהשלב שאליו הגיע.

10. ביום 30.11.2022 התקיימה ישיבת הוכחות נוספת שבה נחקר הנתבע מר שקד. לאחר ישיבת ההוכחות סיכם ב"כ הנציגות בעל פה. יצוין כי ב"כ הנתבע ביקשה במעמד הדיון שהות כדי להגיש סיכומים בכתב. בהסכמת ב"כ הנציגות, בכפוף לשמירת זכותה להגיש סיכומי תשובה בכתב, הוריתי עם סיום הדיון על הגשת סיכומים בכתב מטעם הנתבע.

**תמצית טענות הנציגות בסיכומים**

11. בסיכומיה טענה הנציגות כי על פי הרישום בפנקס הבתים המשותפים, שהוא "ראיה חותכת לתכנו", הממ"ק המזרחי הוא רכוש משותף ולנתבע אין שם זכויות קנייניות; צוין כי זכות השימוש שניתנה לנתבע בממ"ק המזרחי היא לכל היותר מתן רישיון במקרקעין ללא תמורה, וזאת לאחר שהנתבע אישר בעדותו כי לא שילם דמי שכירות עבור הממ"ק המזרחי. רישיון



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נתניה**

**מס' תיק: 7/194/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

במקרקעין ללא תמורה, כך הטעימה הנציגות, הוא על פי עמדת הפסיקה, רישיון "הדיר" שניתן לביטול ולחזרה ממנו, בכל עת, שבו ירצה בעל הזכות להפסיק את מתן הרישיון.

12. הנציגות הוסיפה וציינה כי אין בסיס לטענת "ההתנכלות" כלפי הנתבע, שכן הנציגות הגישה תביעה לסילוק יד נגד בעל דירה אחר שהשתלט על ממ"ק, ובמקרים אחרים, השכירה הנציגות ממ"קים בקומות אחרות בבית תמורת תשלום ובמסגרת חוזה שכירות מסודר, כפי שהוצע לנתבע כאן.

**תמצית טענות הנתבע בסיכומיו**

13. בסיכומיו מנגד טען הנתבע כי בידיו רישיון בלתי הדיר בתמורה לעשות שימוש ייחודי ובלעדי בממ"ק המזרחי על פי הסכם רכישה עם היזם שבנה את הבית וכחלק בלתי נפרד ממנו. הוטעם כי זכויות הנתבע בממ"ק עוגנו בכתב ובאופן חוקי וזכו לאישור ולהסכמה מלאה מצד בעלי הדירות והנציגות בנוהג ברור וחד-משמעי מעל לעשרים וחמש שנים. בהקשר זה הפנה הנתבע לפסיקה המתייחסת לרישיון במקרקעין והאפשרות להפסקתו.

14. לגישת הנתבע, הנציגות הפנתה לפסקי דין רבים שאינם רלוונטיים שכן הם מתייחסים לרישיון חנים, מה שאינו נכון בענייננו, מקום בו לנתבע רישיון בתמורה. הנתבע חזר על טענתו לאכיפה בררנית ו"נקמנית" במסגרתה הלין על התנהלות בלתי שוויונית כלפיו וציין כי הנציגות לא הגיש תביעה לסילוק יד ותשלום דמי שימוש נגד מר הלפרין והשוכר שלו בגין הסגת גבול נרחבת בשטח הלובי הציבורי. צוין כי התביעה נגדו הוגשה בחוסר סמכות וסיכס כי אין עילה לסילוק ידו מהממ"ק המזרחי ואף לא ניתן לחייבו בתשלום דמי שכירות.

**תמצית תשובת הנציגות בסיכומים**

15. טענת הנתבע כי הרשות שניתנה לו היא בלתי הדירה, הועלתה לראשונה בסיכומים ועל כן אין לקבלה. צוין כי רק בסעיף 13 לכתב ההגנה מוזכר העניין כאפשרות משפטית בהתקיים נסיבות מסוימות אך הנתבע לא טען ברורות כי הרישיון שניתן לו הוא בלתי הדיר. נטען כי עיון בהסכם השימוש עליו חתם הנתבע (נספח ב' לכתב ההגנה) מעלה כי המשתמש מתחייב לפנות את הממ"ק לאלתר בהתראה של שלוש שעות ומכאן ברור שמדובר בזכות שימוש ארעית, שאינה יוצרת כל ציפייה לשימוש בממ"ק לצמיתות וודאי שאין מדובר בזכות בלתי הדירה. גם בהסכם עם חברת הניהול הקודמת (נספח ה' לכתב ההגנה) נקבע כי מעניק הרישיון רשאי להפסיק הסכם זה או להביא לביטולו בכל עת, עובדה הסותרת אף היא את הטענה לזכות שימוש בלתי הדירה. הנציגות עמדה על מספר הבחנות רלוונטיות, לשיטתה, בין הנסיבות הייחודיות והחריגות המתוארות בפסק הדין בעניין ת"א (תל אביב-יפו) 50016-03-17 **יהודית**



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**נתניה**

מס' תיק: 7/194/2020

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**גליקפלד נ' הלל נורטמן** (נבו, 29.11.2022), אליו הפנה הנתבע לבין ענייננו, בצינה כי המקרה שם עסק בדירת מגורים, בה שהושקעו בה כספים רבים, ואילו כאן עסקין בחנות, הבחנה נוספת היא שכאן מקור הזכות הוא בהסכמים בכתב, שבהם צוין במפורש כי זכות השימוש היא ארעית וללא תמורה הניתנת לביטול בכל עת. הודגש כי הנציגות לא הבטיחה לנתבע דבר, אלא לכל היותר היזם שבנה את הבית. הנציגות שבה והדגישה שאין בסיס לטענת ההפליה וכי היא ממלאת את חובתה בהגשת תביעה זו וגם הגישה תביעה דומה נגד בעל דירה אחר.

**דיון והכרעה:**

16. אקדים ואומר כי לאחר שעיינתי בחומר הראיות שהוגש לתיק ובטיעוני הצדדים בכתב ובעל-פה, מצאתי לקבל את התביעה ולהורות על סילוק ידו של הנתבע מהממ"ק המזרחי וכן להורות על סילוק ארון התצוגה המוצב בלובי הקומתי בסמיכות לחנות.

17. עוד אציין כי הנתבע האריך בטיעוניו שלא לצורך לרבות ובפרט לעניין התנהלותו של יו"ר הנציגות מר הלפרין, לא מצאתי בטיעונים אלו ממש ביחס לסעד המבוקש בתביעה ולטענות ההגנה, ועל כן אין בכוונתי לדון בכל אחת ואחת מטענות הנתבע אלא לפרוס את הנימוקים המרכזיים שהובילו לתוצאת פסק הדין.

**הסכם לשימוש ייחודי ברכוש המשותף (הממ"ק המזרחי)**

18. אין מחלוקת כי שטח הממ"ק המזרחי אינו צמוד לחנות הנתבע וכי הוא רכוש משותף. הממ"ק המזרחי גם לא יכול להיות צמוד קניינית לדירה פלונית נוכח הוראת סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין הקובעת שלא ניתן להצמיד לדירה מסוימת רכוש משותף הכרחי כגון: **מקלטים**, חדרי מדרגות או מעליות המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות (ר' ע"א 7260/12 **עמליה פרנק כהן נכסים והשקעות בע"מ נ' חברת "חוב ונכסים בע"מ"**, בפסקה 35 (נבו 20.11.2016); ע"א 5791/19 **עדי נכסים אילת בע"מ נ' 108 בעלי זכויות במקרקעין בגוש 40039 חלקה 12**, בפסקה 20 (נבו 25.1.2022). יוער כי אין מניעה להצמיד מרחב מוגן קומתי במצב שבו הוא מיועד לשמש יחידה אחת שתופסת את כל שטח הקומה.

19. מכל מקום, ואפילו היה ניתן להצמיד קניינית את הממ"ק המזרחי לחנות הנתבע, ברי כי לשם כך נדרשת הסכמת **כל** בעלי הדירות בהתאם להוראת סעיף 62(א) לחוק המקרקעין. אין חולק כי הסכמות קנייניות כאמור לא קיימות בענייננו.

20. עם זאת, בעלי הדירות בהחלט יכולים להסכים על הענקת זכות שימוש ייחודית למי מהם ברכוש המשותף. זכות זו, כאמור, אינה זכות קניינית, אבל גם מתן רישיון שימוש ייחודי



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**נתניה**

מס' תיק: 7/194/2020

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מצריך את קבלת הסכמתם של כל בעלי הדירות, זאת שכן במהותה דומה תפיסת החזקה הייחודית להצמדה מאחר שבשני המקרים תגרום הפעולה לגריעה מהזכויות שיש לדיירים האחרים (ר' רע"א 698/85 **בן צור ואח' נגד נעים ששון**, פ"ד מא(3) 144, 850; ע"א 2525/92 **ראוכברגר נגד עיריית רמת גן**, פ"ד מז(5) (855); י. ויסמן, **דיני קניין בעלות ושיתוף** (תשנ"ז-1997) בעמ' 454-455).

21. בשונה מהסכמה למתן זכות קניינית, הטעונה מסמך בכתב, והיכולה להיעשות כאמור רק על דרך של "הצמדה", רישיון לעניין שימוש ייחודי ברכוש המשותף יכול להינתן גם בעל פה, או להילמד מהנסיבות, אולם מתן רשות כאמור חייב להיות מוכח במידה הנדרשת ועל בסיס ראיות מספקות (ע"א 815/81 **כליפא נ' שאול**, פ"ד לו(3) 78 (1982) בעמ' 83).

22. לעניין תוקפו של רישיון במקרקעין הכלל הוא שמדובר ברישיון "הדיר" וככלל נותן הרשות רשאי בכל עת לחזור בו מההסכמה שהוענקה. בפסיקה נקבע כי אומנם הזכות לחזור מהסכם למתן רישיון במקרקעין כפופה לעקרון תום הלב ולאיסור על שימוש לרעה בזכות הקניין, אולם רק במקרים מיוחדים וחריגים שבהם לא הוכח שינוי נסיבות המצדיק חזרה מההסכמה ובהסתמך על מתן הרישיון השקיעו בעלי הרישיון כספים רבים במקרקעין, תוענק לבעלי הרישיון הגנה על ציפיתם הלגיטימית כי נותן הרישיון לא יחזור בו ועל הסתמכותם על קיומה (ר' ת"א (מחוזי ת"א) 2816/03 **קונצ'יצקי נ' שפלן** (נבו, 3.4.2006) פסקה 27 והאסמכתאות המפורטות שם) (להלן: "**עניין קונצ'יצקי**").

23. בהקשר זה חשוב להדגיש כי בכל הנוגע למתן רישיון לשימוש ייחודי **ברכוש המשותף** של **הבית המשותף**, בהתחשב בטיב היחסים שבין בעלי הזכויות בבית משותף, נפסק שיש להקפיד הקפדה יתירה על שמירת זכויותיהם הקנייניות של בעלי הדירות ויש להישמר ביותר לבל תתפרש שתיקתו של בעל דירה כהסכמה שממנה אי אפשר יהיה לחזור (ר' **בעניין קונצ'יצקי**, בפסקה 25).

24. חזרה לענייננו. אין מחלוקת עובדתית בין הצדדים כי השימוש בפועל שעושה הנתבע בממ"ק המזרחי הוא שימוש ייחודי. טענתו של הנתבע היא, למעשה, כי ניתנה לו הרשאה בלתי הדירה לשימוש כזה בהסתמך על שני אדנים: האחד, שתיקתם של בעלי הדירות לשימוש אותו עשה הנתבע בממ"ק המזרחי לאורך השנים; והשני, מבוסס על מסמך מיום 23.12.2002 שנכרת בין החברה היזמית שבנתה את הבית - **דירות נ. שקד בע"מ**, לבין הנתבע שכותרתו "**נספח לחוזה שירותים**" (נספח ה' לתצהיר הנתבע).

25. אשר לטענה הראשונה, גם אם אניח כי שתיקתם של בעלי הדירות לאורך השנים מהווה מתן הרשאה לשימוש הייחודי שנעשה על ידי הנתבע בממ"ק המזרחי, הרי, שלכל היותר, אפשר



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נתניה

מס' תיק: 7/194/2020

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לראות בכך הרשאה במקרקעין, וזו ניתנת לביטול, כאמור, אלא אם יוכיח הנתבע אינטרס הסתמכות הראוי להגנה, ולכך אתייחס בהמשך.

26. אלא שטענתו המרכזית והעיקרית של הנתבע למתן זכות שימוש ייחודי שאינו ניתן לביטול, מתבססת, כאמור, על נספח לחוזה שירותים מיום 23.12.2002 (נספח ה' לתצהיר הנתבע), שמפאת חשיבותו אביא את תוכנו במלואו:

1. חברת הניהול ודירות נ. שקד בע"מ מאפשרים לשקד מיכאל שימוש בממ"ק מזרחי בקומת הכניסה לצורכי אחסון. מובהר כי חברת הניהול ודירות נ. שקד בע"מ אינם מתחייבים לעמדת מחזיקי השטחים האחרים בקומה, ואינם מקנים למשתמש כל זכויות שהן מעבר לאמור לעיל, ואינם נוטלים על עצמם כל חבות מעבר לאמור לעיל. המשתמש מתחייב לשאת בכל האחריות לשימוש בממ"ק כאמור לצורכי אחסון.

2. המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי חברת-הניהול ודירות נ. שקד בע"מ בקשר עם השימוש בממ"ק כאמור. המשתמש מתחייב בזאת לפנות את הממ"ק לאלתר וזאת בהתראה של שלוש שעות מראש.

3. המשתמש ישלם דמי שירותים כשטח מוצמד בגין הממ"ק.

27. מעדותו של הנתבע עולה כי הנתבע לא שילם דמי שכירות עבור השימוש בממ"ק המזרחי אלא דמי ניהול בלבד, וכך העיד הנתבע לפניי (ר' שורות 20-25 בעמ' 2 לפרוטוקול דיון ההוכחות מיום 30.11.2022):

ש: כשחתמת על הסכמים על זכות שימוש אני מבין שזה היה בחינם. דמי שכירות לא שילמת. ת: ההסכם והתנאי לרכישת הנכס, הוצע על ידי הקבלן תמורת דמי ניהול בלבד. לא היה דמי שכירות, היה דמי ניהול. ש: זאת אומרת שלא שילמת אף פעם דמי שכירות. ת: נכון. (הדגשות שלי – א.ש.)

28. הנה כי כן, הנתבע אישר בעדותו כי אומנם קיבל הרשאה לשימוש והחזקה בממ"ק המזרחי אך זאת ללא ששילם כל תמורה בעד שימוש זה. הפועל היוצא מהאמור הוא כי הנתבע קיבל מהחברה היזמית שבנתה את הבית המשותף, ולכל היותר, הרשאה למתן שימוש ייחודי בממ"ק המזרחי, ללא תמורה.

29. כמו כן, כולל הנספח לחוזה השירותים עליו הנתבע נסמך הוראה ברורה שלפיה הנתבע מתחייב לפנות את הממ"ק בהתראה של שלוש שעות בלבד. הוראה זו, אף היא מלמדת על כך שנותן הרישיון לא התכוון לתת לנתבע רישיון בלתי הדיר. אלא בדיוק להפך. כעולה ממסמך זה, זכות השימוש שהוענקה לנתבע, היא זכות צרה ומצומצמת ביותר, ניתנת לביטול בכל עת, בהתראה קצרה עד מאד, שאינה יוצרת ואף אינה יכולה ליצור כל ציפייה לזכות שימוש בלתי הדירה בממ"ק.



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**נתניה**

מס' תיק: 7/194/2020

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

30. בהקשר זה אציין כי לא נעלמה מעיני טענת הנתבע לפיה התחייבות הנתבע לפינויו של הממ"ק אינה "מכל סיבה שהיא" אלא רק במקרה שבו הוכרז על מצב חירום ונוצר צורך בטחוני להשתמש בממ"ק המזרחי, אלא שלטענה זו אין כל עיגון בלשון המסמך או בראיות אחרות כך שאיני מוצא ליתן לה כל משקל.

31. כאמור לעיל, ההלכה היא כי רישיון במקרקעין ניתן לביטול בכל עת אלא אם יוכיח בעל הרישיון, וזאת רק במקרים חריגים ונדירים כי בהסתמך על מתן הרישיון השקיע כספים רבים במקרקעין. במקרה כזה, תוענק לבעל הרישיון הגנה על ציפייתו הלגיטימית כי נותן הרישיון לא יחזור בו וכי הסתמכותו על קיומה הוא בלתי הדיר.

32. במקרה דנן, בכל הנוגע לשטח הממ"ק המזרחי לא הוכח ואף לא נעשה ניסיון להוכיח כי הנתבע הוציא סכומים מהותיים בשטח זה ומכאן שלא הוכח כי קיים אינטרס לגיטימי של הנתבע עליו יש להגן. על כן, לאור ההתחייבות לפינוי מיידי במסמך עליו מתבסס הנתבע, ובשים לב לכך שזכות השימוש בממ"ק ניתנה לו **ללא כל תמורה** ברי כי לנתבע לא הייתה ציפייה לגיטימית כי יתאפשר לו לעשות שימוש ייחודי בממ"ק לצמיתות.

33. בנסיבות אלו, אין אלא לקבוע כי לא ניתנה לנתבע זכות בלתי הדירה לשימוש ייחודי בממ"ק המזרחי וכי אין כל מניעה לבטל את הרשות שניתנה ולדרוש את פינויו של הנתבע מהממ"ק המשותף.

### **ארון התצוגה**

34. אין מחלוקת עובדתית כי הנתבע מציב בלובי הקומתי המשותף ארון תצוגה וכי לא ניתנה לכך הסכמת כל בעלי הדירות באסיפה הכללית של הדיירים. לעניין זה אפנה לתצהיר עדותו הראשית (ר' בסעיף 6) שם לא הכחיש הנתבע שאכן ארון תצוגה לשימושו האישי/לשימוש העסק הוצב ברכוש המשותף מול החנות וכן להסכמה הדיונית כפי שבאה לידי ביטוי בפרוטוקול הדיון (ר' פרוטוקול מיום 26.5.2021).

35. אלא שהנתבע ניסה לגמד את השימוש שהוא עושה ברכוש המשותף וטען כי מדובר בכוננית צרה ואסתטית שתופסת נפח קטן וכי הדרישה לסילוקה היא "קטנונית".

36. אין בידי לקבל את טענת הנתבע.

37. על פי ההלכה הפסוקה, בעל דירה בבית משותף רשאי לעשות שימוש סביר ורגיל ברכוש המשותף, בלי שיידרש להסכמת מי מבעלי הדירות בבית המשותף. אותו "שימוש סביר ורגיל"



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נתניה**

מס' תיק: 7/194/2020

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

פורש בפסיקה כ"עשיית כל אותן פעולות (מטריאליות ומשפטיות), אשר על פי מהותו של אותו נכס, טיבו וייעודו טבעיות הן לגביו. היקפן של פעולות אלה נקבע על פי נסיבות העניין" (ע"א 810/82 זול בו בע"מ נ' זיידה, פ"ד לו (4) 737, 741-740 (1983).

38. באופן קונקרטי, נקבע בפסיקה, כי שימוש סביר ברכוש המשותף ייקבע על פי שני תנאים מצטברים: האחד, שהשימוש תואם את תנאי המקום והזמן ואת הייעוד של אותו חלק ברכוש המשותף; והשני, שהשימוש אינו מונע שימוש דומה מדיירים אחרים בבית המשותף - כל מקרה על פי נסיבותיו (ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כח (1) 645, 647-648 (1974); רע"א 9645/16 איסק נ' נחמיאס (נבו 10.1.2017).

39. ביישום האמור לענייננו, לטעמי, הצבת כוונת תצוגה/ארון לאחסון חפצים אישיים או לאחסון ציוד עסקי פרטי ברכוש המשותף, שמטרתו הברורה היא אפסון נוח וזמין על חשבון רכוש המשותף הוא שימוש בלתי סביר ברכוש המשותף (ר' המפקח על המקרקעין (חולון) 315/20 נציגות הבית המשותף ברחוב אורבך 15, ראשון לציון נ' בלומנטל, נבו 19.7.2021).

40. בעניין המפקח על המקרקעין (ת"א) 281/20 מלמד נ' נצר (נבו 25.5.2021) ציינה כב' המפקחת הבכירה דגנית קציר-ברין, בין היתר, את הדברים הבאים (היפים לענייננו, בשינויים הנדרשים):

"אוסוף ואומר – ככלל איני סבורה כי יש מקום לאחסון ציוד אישי בחדר המדרגות של הבית. גם הנחת שקיות זבל בחדר המדרגות אינה מהווה לדעתי שימוש סביר ברכוש המשותף. חדר המדרגות הוא רכוש משותף שנועד לשמש את כל בעלי הדירות ומבקרים לתכלית גישה ומעבר (ובכלל זאת עליה וירידה במדרגות והימלטות בעת חירום) הנחת מיטלטלין בחדר המדרגות עלולה להכביד ולצמצם את מרחב המעבר ולסכן חיי אדם. חדר המדרגות אינו דירה ואינו מחסן. ועל כן יש להניח בו – אם בכלל – חפצים מינימליים (כגון שטיחונים לניקוי נעליים)". (הדגשה שלי – א.ש.).

41. אני מסכים לאמירה זו. אין כל ספק שארון תצוגה או כוונת לאחסון חפצים אינם עונים על הגדרת אותם "חפצים מינימליים" כדוגמת שטיחונים לניקוי נעליים שאלהן התייחסה כב' המפקחת קציר-ברין בפסיקתה לעיל, משכך הצבתם של אלו ברכוש המשותף עולה כדי שימוש שאינו סביר ברכוש המשותף.

42. לפיכך, אין אלא לקבוע כי על הנתבע לסלק את ארון התצוגה אשר הוצב בכניסה לחנות.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נתניה**

מס' תיק: 7/194/2020

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

43. כמו כן, לא מצאתי כי התנהגותה של התובעת עולה כדי העדר תום לב המצדיק השארת המצב כפי שהוא והימנעות מלקבל את הסעדים שביקשה בתביעתה. סבורני כי אין מדובר במקרה חריג בו אין להושיט לתובעת את הסעד המבוקש. ואפרט.

44. כאמור לעיל, הנתבע הכביר בטענות שונות ורבות על כך שבעלי דירות אחרים עושים אף הם שימוש בלתי סביר ברכוש המשותף, משתלטים עליו וכנגדם הנציגות לא עושה דבר. ראשית, טענה זו הוכחה על ידי התובעת וצוין כי ננקטים הליכים משפטיים נגד בעלי דירות אחרים ובהקשר זה הפנתה הנציגות לתיק מס' 41/2021 המתנהל בפני המפקח על רישום המקרקעין. שנית, הנציגות הציגה הסכם שכירות חתום בינה לבין צד שלישי ביחס למחסן ברכוש המשותף הכולל תנאים זהים לאלו שהוצעו לנתבע לצורך השכרת הממ"ק המזרחי (תצהיר הלפרין סעיף 6 המפנה לנספח המצורף). הנתבע סירב, מטעמיו, לקבלם.

45. כמו כן, כשהוצגו לפני מר הלפרין בחקירתו הנגדית תמונות המתעדות שימוש לכאורה שאינו כדין ברכוש המשותף (הוגש וסומן נ/1) העיד מר הלפרין: "**לגבי נ/1 אנחנו נדאג לפנות**" (שורה 5 בעמ' 4 לפרוטוקול מיום 2.3.2022). בהקשר זה, ועל מנת שלא תישמע טענה של אכיפה בררנית חזקה על הנציגות כי תאכוף את הפסקת השימוש ברכוש המשותף בהתאם לחובתה על פי דין גם כלפי יתר הדיירים שהניחו חפצים בשטחי הרכוש המשותף (ככל שהדבר לא נעשה עד כה), וזאת בהקדם.

46. על כל פנים, טענות אלו של הנתבע, אינן יכולות לשמשו כטענת הגנה מפני תביעה לסילוק יד מהרכוש המשותף. לעניין זה אפנה לדבריו הנכוחים של בית המשפט העליון בעניין ע"א 93/81 **אהרן אליאס נ' יוחנן שיפר**, פ"ד לז(2) 444, בציינו את הדברים הבאים:

**"מכאן אתה למד, כי אם תותר הרצועה, ובית המשפט ייתן גושפנקא לפגיעות ברכוש המשותף, שאינן אפסיות עד שכל בר-דעת יראה בהן דבר של מה בכך, עלול הדבר לגרום להתמוטטותו של מוסד הבתים המשותפים, שיסודותיו מורכבים ומפותלים בלאו הכי, עד כדי כך שאיש הישר בעיניו יעשה ברכוש, שהוא נחלת הדיירים כולם, הפועל היוצא מדברים אלה הוא, שהעובדה, כי אחד הדיירים עשה דין לעצמו ברכוש המשותף, אינה יכולה לשמש היתר לדייר אחר לעשות גם הוא כמוהו. שאם תאמר כן, פתחת פתח לכל הדיירים באותו בית משותף לנהוג ברכוש המשותף כבתוך שלהם"** (הדגשה שלי – א.ש.).

47. מכאן, שהסגות גבול ככל שנעשו ברכוש המשותף על ידי מי מבעלי הדירות האחרים אין הן יכולות לשמש הכשר למעשיו של הנתבע.



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**נתניה**

מס' תיק: 7/194/2020

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**סיכום והוצאות ההליך**

48. על כן, אני מקבל את התביעה מהנימוקים שצינו לעיל, ומורה לנתבע לחדול מלעשות שימוש ייחודי בממ"ק המזרחי, לסלק משם כל המיטלטלין והציוד השייכים לו ולהשיב את מצב הממ"ק המזרחי לקדמותו, ריק ופנוי מכל אדם וחפץ כפי שמופיע בתשריט רישום הבית המשותף. האמור יבוצע בתוך 30 יום מיום מתן פסק הדין אלא אם יושכר הממ"ק המזרחי לנתבע, כדין.

49. כמו כן, אני מורה לנתבע להסיר בתוך 30 יום מיום מתן פסק הדין את ארון התצוגה מושא התביעה.

50. אשר להוצאות משפט: בשוקלי את נסיבות ההליך, תוצאתו ואת התנהלותם הדיונית של הצדדים, אני מורה לנתבע לשאת בהוצאות ובשכ"ט עו"ד הנציגות בסך כולל של 10,000 ש"ח. סכום זה ישולם לתובעת בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, 09 אוקטובר 2023 כ"ד תשרי תשפ"ד. המזכירות תודיע.

ארז שטיינברג  
מפקח על רישום מקרקעין  
נתניה